

Unechtes Unterlassungsdelikt — Prüfungsschema § 13 StGB

Allgemeiner Teil · Unterlassen — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Abgrenzung von Tun und Unterlassen

Vorab ist der strafrechtliche Anknüpfungspunkt zu bestimmen, denn nur bei einem Unterlassen ist über § 13 StGB zu prüfen. Die Rechtsprechung stellt bei mehrdeutigem Verhalten auf den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit ab; eine verbreitete Literaturansicht knüpft an den Einsatz von Energie in Richtung auf den Erfolg an. Liegt ein aktives Tun vor, ist das Begehungsdelikt vorrangig zu prüfen; das Unterlassen tritt dann regelmäßig zurück.

II. Objektiver Tatbestand

Geprüft wird der Tatbestand des jeweiligen Erfolgsdelikts in Verbindung mit § 13 I StGB.

1. *Erfolgseintritt*

Der tatbestandliche Erfolg des in Bezug genommenen Delikts muss eingetreten sein, etwa der Tod eines anderen Menschen bei § 212 StGB oder die Gesundheitsschädigung bei § 223 StGB. Ohne Erfolgseintritt kommt allenfalls ein Versuch des Unterlassungsdelikts in Betracht.

2. *Nichtvornahme der gebotenen Handlung*

Der Täter hat die Handlung nicht vorgenommen, die zur Abwendung des Erfolges objektiv geboten war. Geboten ist die Rettungshandlung, die aus der Sicht eines besonnenen Beobachters die größte Erfolgsaussicht bietet; die Vornahme einer anderen, ungeeigneten Handlung steht dem Unterlassen gleich.

3. *Physisch-reale Möglichkeit der Erfolgsabwendung*

Dem Täter muss die gebotene Handlung im Tatzeitpunkt individuell möglich gewesen sein — er muss also nach seinen persönlichen Fähigkeiten und den äußeren Umständen zur Rettung in der Lage gewesen sein. Fehlt die Handlungsfähigkeit, scheidet ein Unterlassen im Rechtssinne aus.

4. *Quasi-Kausalität*

Das Unterlassen ist quasi-kausal, wenn die gebotene Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfielen. Da es sich um einen hypothetischen Verlauf handelt, ist die Formel der *conditio sine qua non* nur umgekehrt anzuwenden; bloße Risikohöherung genügt nach h. M. nicht.

5. *Garantenstellung, § 13 I StGB*

Der Täter muss rechtlich dafür einzustehen haben, dass der Erfolg nicht eintritt. Nach der heute h. M. (Funktionenlehre) sind zu unterscheiden: Beschützergaranten, die ein bestimmtes Rechtsgut umfassend vor Gefahren zu schützen haben, und Überwachergaranten, die für eine bestimmte Gefahrenquelle verantwortlich sind.

6. *Entstehungsgründe der Garantenstellung*

Beschützergarant ist, wer aufgrund enger natürlicher Verbundenheit (Ehe, Verwandtschaft in gerader Linie), einer engen Gemeinschafts- oder Gefahrengemeinschaft, tatsächlicher Übernahme einer Schutzfunktion oder einer Amtsstellung zum Schutz berufen ist. Überwachergarant ist, wer eine Gefahrenquelle im eigenen Herrschaftsbereich beherrscht (Verkehrssicherungspflichten), wer durch pflichtwidriges Vorverhalten eine nahe Gefahr geschaffen hat (Ingerenz) oder wer für das Verhalten Dritter einzustehen hat (Aufsichtspflichten).

7. *Objektive Zurechnung*

Der Erfolg muss sich als Verwirklichung gerade der Gefahr darstellen, deren Abwendung die Garantenpflicht bezweckt (Pflichtwidrigkeitszusammenhang). Bei atypischen Verläufen oder eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des Opfers ist die Zurechnung gesondert zu erörtern.

8. Entsprechensklausel, § 13 I a. E. StGB

Das Unterlassen muss der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entsprechen. Bei den reinen Erfolgs- und Verursachungsdelikten hat die Klausel regelmäßig keine eigenständige Bedeutung; erhebliche Bedeutung erlangt sie bei verhaltensgebundenen Delikten, deren Tatbestand eine besondere Begehungsform voraussetzt (etwa Täuschung, Nötigung oder Misshandlung).

III. Subjektiver Tatbestand

Erforderlich ist Vorsatz hinsichtlich aller Merkmale des objektiven Tatbestandes, also auch bezüglich der Umstände, die die Garantenstellung begründen, der Handlungsmöglichkeit und des rettenden Verlaufs. Ein Irrtum über die tatsächlichen Umstände der Garantenstellung ist Tatbestandsirrtum nach § 16 I StGB; wer diese Umstände kennt, aber seine Rechtspflicht zum Handeln verkennt, unterliegt einem Gebotsirrtum, der nach den Grundsätzen des § 17 StGB zu behandeln ist.

IV. Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit ist durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. Neben den allgemeinen Rechtfertigungsgründen (§§ 32, 34 StGB, Einwilligung) ist beim Unterlassen vor allem die rechtfertigende Pflichtenkollision zu prüfen: Treffen zwei gleichrangige Handlungspflichten zusammen, die der Täter nicht beide erfüllen kann, so handelt er gerechtfertigt, wenn er eine von ihnen erfüllt.

V. Schuld

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und Entschuldigungsgründe (§§ 33, 35 StGB). Beim Unterlassungsdelikt tritt als eigenständiger Prüfungspunkt die Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens hinzu: Wer nur unter erheblicher eigener Gefahr oder unter Preisgabe gewichtiger eigener Interessen retten könnte, handelt nach h. M. entschuldigt. Die Grenze liegt höher als bei § 323c StGB, weil den Garanten eine gesteigerte Einstandspflicht trifft.

VI. Strafzumessung, § 13 II StGB

Nach § 13 II StGB kann die Strafe nach § 49 I StGB gemildert werden. Die Milderung ist fakultativ; sie kommt vor allem dort in Betracht, wo das Unterlassen im Unrechtsgehalt hinter dem aktiven Tun zurückbleibt, und ist in der Klausur kurz, aber ausdrücklich anzusprechen.

Typische Streitstände

Tun/Unterlassen — Abgrenzung von aktivem Tun und Unterlassen

Die Rechtsprechung bestimmt den Anknüpfungspunkt normativ nach dem Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit, während ein großer Teil der Literatur naturalistisch auf den Einsatz von Energie in Richtung auf den Erfolg abstellt. Praktisch bedeutsam wird der Streit beim Abbruch rettender Kausalverläufe: Wer eine bereits laufende eigene Rettungsbemühung abbricht, unterlässt nach h. M. weiterhin; wer einen fremden Rettungsverlauf abbricht, handelt aktiv.

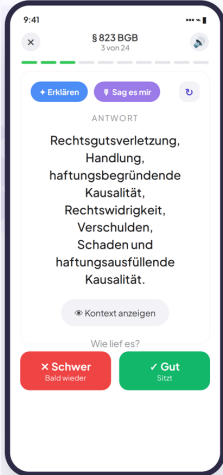
Ingerenz — Pflichtwidrigkeit des Vorverhaltens

Nach st. Rspr. und h. L. begründet nur ein pflichtwidriges gefahr begründendes Vorverhalten eine Garantenstellung aus Ingerenz; eine Gegenauffassung lässt jedes gefahrschaffende Vorverhalten genügen. Konsequenz der h. M. ist, dass gerechtfertigtes Vorverhalten — insbesondere Notwehr nach §

32 StGB — keine Erfolgsabwendungspflicht auslöst, weil der Angreifer die Folgen seines eigenen Angriffs zu tragen hat.

Zumutbarkeit — Standort der Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens

Nach h. M. ist die Zumutbarkeit beim unechten Unterlassungsdelikt kein Tatbestandsmerkmal, sondern als übergesetzlicher Entschuldigungsgrund auf der Schuldebene zu prüfen; eine Gegenauffassung sieht in ihr ein ungeschriebenes Tatbestands- bzw. Pflichtwidrigkeitskorrektiv. Der Streit wirkt sich auf Irrtums- und Teilnahmefragen aus: Nur nach der h. M. bleibt die Haupttat trotz Unzumutbarkeit tatbestandsmäßig und rechtswidrig und damit teilnahmefähig.



9:41 § 823 BGB 3 von 24

Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer (100%) Gut (100%)



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.